

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4397/2530	พนักงานอัยการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	สหธนาคาร จำกัด	โจทก์
	นายธาดา เรืองโชติวิทย์	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 797, มาตรา 1336

ป.อ. มาตรา 352, มาตรา 353

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 2 (7), มาตรา 3, มาตรา 28, มาตรา 30, มาตรา 158,
มาตรา 161, มาตรา 192

จำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการสาขาของธนาคารโจทก์ร่วมได้รับมอบหมายให้จัดการ
ทรัพย์สินของธนาคาร กระทำผิดหน้าที่ของตนโดยทุจริตผิดระเบียบเกี่ยวกับการ
อนุมัติเบิกจ่ายเงินจนลูกค้านำธนาคารโจทก์ร่วมเป็นลูกหนี้ธนาคารโจทก์ร่วมสูงกว่า
หลักประกันถึงหกแสนบาทเศษ ดังนี้ ย่อมเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์
ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของธนาคารโจทก์ร่วมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
353 แล้ว

เงินที่จำเลยอนุมัติให้เบิกจ่ายไปจากบัญชีกระแสรายวันของลูกค้าธนาคารโจทก์
ร่วมเป็นเงินของธนาคารโจทก์ร่วม ธนาคารโจทก์ร่วมจึงเป็นผู้เสียหายมีอำนาจร้อง
ทุกข์และขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมได้

หนังสือมอบอำนาจให้ร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่จำเลยและผู้เกี่ยวข้องไม่จำเป็นต้อง
ระบุว่าให้ร้องทุกข์ก็คดีและไม่จำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาการมอบอำนาจไว้

ฟ้องไม่ได้บรรยายว่าจำเลยครอบครองทรัพย์และเบียดบังทรัพย์ของผู้เสียหาย
โจทก์เพียงแต่อ้าง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 มาในคำขอท้ายฟ้องเท่านั้น
จำเลยจึงไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352,
353,354 และให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 697,665.94 บาทพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้
เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณาสหธนาคารผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
352, 353, 354 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษตามมาตรา 354 ซึ่งเป็น
บทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 5 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวนตามฟ้องและดอกเบี้ย
แก่โจทก์ร่วม

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า การยกยกทรัพย์ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 353 ทรัพย์ดังกล่าวจะต้องเป็นวัตถุที่มีรูปร่างที่จับต้องสัมผัสได้ ยอดเงิน
ในบัญชีกระแสรายวันไม่ใช่เงินหรือทรัพย์สินตามบทมาตราดังกล่าว เห็นว่า การที่
จำเลยได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของโจทก์ร่วมในตำแหน่งผู้จัดการสาขา
ปราณบุรี แล้วกระทำผิดหน้าที่ของตนโดยทุจริต ผิดระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติเบิก
จ่ายเงินในบัญชีกระแสรายวันของนางนิภาจนยอดเงินที่นางนิภาเป็นหนี้โจทก์ร่วม
ตามบัญชีดังกล่าวสูงกว่าหลักประกันถึง 659,730.24 บาท ย่อมเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของโจทก์ร่วม ตามความหมายของ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353 แล้ว

ปัญหาโจทก์ร่วมเป็นผู้เสียหายหรือไม่ เห็นว่า แม้เงินที่จำเลยอนุมัติให้เบิกจ่าย
ไปจะเบิกจ่ายจากบัญชีกระแสรายวันของนางสาวนิภา ก็เป็นเงินของโจทก์ร่วมที่
จำเลยยอมให้มีการเบิกเกินบัญชีไปโดยผิดระเบียบเกินอำนาจที่จำเลยได้รับมอบ
หมาย หากใช้เงินฝากของนางสาวนิภาไม่ โจทก์ร่วมย่อมได้รับความเสียหายจึงเป็นผู้
เสียหาย มีอำนาจร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่จำเลยและเข้าเป็นโจทก์ร่วมในคดีนี้ได้

ปัญหาว่าหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.1 ที่โจทก์ร่วมมอบอำนาจให้นาย
วินิต บัณฑุรัตน์ ร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่จำเลยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เห็นว่าหนังสือ
มอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ.1 มีข้อความระบุว่า ให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการร้อง
ทุกข์ดำเนินคดีอาญาเอาผิดกับจำเลยและบุคคลที่เกี่ยวข้องในทางอาญาและในทุก
กรณี เป็นการมอบอำนาจโดยชัดแจ้งแล้ว ไม่จำเป็นต้องกำหนดว่าให้ผู้รับมอบอำนาจ
ร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่จำเลยก็คดี และไม่จำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาไว้หนังสือมอบ
อำนาจหมายเลข จ.1 จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

แต่เห็นว่า คดีนี้โจทก์ไม่ได้ฟ้องกล่าวหาว่าจำเลยครอบครองทรัพย์สินและเบียดบังเอาทรัพย์สินของโจทก์ร่วมตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 โจทก์เพียงแต่อ้างบทมาตราดังกล่าวมาในคำขอท้ายฟ้อง จำเลยจึงไม่มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดดังกล่าวด้วย เป็นการไม่ชอบ

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-อำนาจ เปล่งวิทยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ